HebrewBooks.org ©Moznaim Publishers. No commercial use allowed.

עד דהוי מומר א) לעבודת כוכבים אמר רב נחמן בר יצחק ליתן רשות ולבטל רשות ב) וכדתניא א ישראל מומר משמר שבתו בשוק מבטל רשות שאינו משמר שבתו בשוק אינו מבטל רשות מפני שאמרו ישראל נוטל רשות ונותן רשות ובנכרי עד שישכיר כיצד ב אומר לו רשותי קנויה לך רשותי מבוטלת לך קנה ואין צריך לזכות רב אשי אמר האי תנא הוא דחמירא עליה שבת כע"ז כדתניא ג) 1 מכם ולא כולכם פרט למומר מכם בכם חלקתי ולא באומות ד) מן הבהמה להביא בני אדם הדומין לבהמה מכאן אמרו ג מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא הא גופא קשיא אמרת מכם ולא כולכם להוציא את המומר והדר תני מקבלין קרבנות מפושעי ישראל הא לא קשיא רישא במומר לכל התורה כולה מציעתא במומר לדבר אחד אימא סיפא חוץ מן המומר והמנסך יין האי מומר היכי דמי אי מומר לכל התורה היינו רישא אי לדבר אחד קשיא מציעתא אלא לאו הכי קאמר חוץ מן המומר לנסך ולחלל שבתות בפרהסיא אלמא ע"ז ושבת כי הדדי נינהו שמע מינה: **מתני'** ה) ד אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור מלהכנים ומלהוציא לו ולהם ושלהם מותרין לו ולהם ה נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין היו שנים אוסרין זה על זה שאחד נותן רשות ונוטל רשות שנים נותנין רשות ואין נוטלין רשות מאימתי נותנין רשות ב"ש אומרים מבעוד יום וב"ה אומרים ו משחשיכה ו) מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד ה"ז אוסר דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו אוסר: **גמ'** ביתו הוא דאסור הא חצירו שריא היכי דמי אי דבטיל ביתו אמאי אסור אי דלא בטיל חצירו אמאי שריא הכא במאי עסקינן כגון שביטל רשות חצירו ולא ביטל רשות ביתו וקא סברי רבנן ז) ז המבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל דדייר איניש בבית בלא חצר ושלהן מותר לו ולהן מאי טעמא דהוי אורח לגבייהו: נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין: ונהוי אינהו לגביה כי אורחין חד לגבי חמשה הוי אורח חמשה לגבי חד לא הוי אורח ש"מ ח) מבטלין וחוזרין ומבטלין הכי קאמר נתנו לו רשותן מעיקרא הוא מותר והן אסורין: היו שנים אוסרין זה על זה: פשיטא לא צריכא דהדר חד מינייהו ובטיל ליה לחבריה מהו דתימא לישתרי קמ"ל דכיון דבעידנא דבטיל לא הוה ליה שריותא בהאי חצר: שאחד נותן רשות: הא תו למה לי אי נותן תנינא אי נוטל תנינא סיפא איצטריכא ליה שנים נותנין רשות הא נמי פשיטא מהו דתימא ליגזר

ליגזר

עד דהוי מומר ט) **לע"ג.** דההוא ודאי חשוד לכל מילי דאמר מר חמורה ע"ג שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה דכתיב [במדבר טו] וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה ובע"ג משתעי קרא בהוריות (דף ח.): **אמר רב נחמן.** איזהו ישראל מומר דקאמר רב הונא לעיל [ע"א] לענין ביטול רשות קאמר: **בשוק.** בפרהסיא ואע"ג דמחלל בצנעא: **כיצד.** אישראל קאי: **רשותי קנויה לך.** או רשותי מבוטלת לך: **לזכות.** בקנין סודר: **רב אשי אמר.** לעולם מומר דקאמר רב הונא לכל מילי קחשיב ליה מומר וכרבנן ס"ל והאי תנא הוא דאלימא ליה שבת כע"ג: **אדם כי יקריב מכם פרט למומר.** דאין מקבלין קרבנו דמכם משמע מקצתכם: **מכם.** מדכתיב האי מיעוטא גבי ישראל ולא כתיב כי יקריב מן האדם קרבן ש"מ בישראל הוא דחלק ומיעט מומר: **ולא באומות.** שמקבלין קרבן מכולם כדתניא איש י) מה ת"ל איש איש לרבות את הנכרים שנודרין נדרים ונדבות כישראל בהכל שוחטין (חולין דף יג:): **להביא בני אדם הדומין לבהמה.** רשעים שעשו עצמן כבהמה שאינה מכרת את בוראה מקבלין מהן קרבן: **מקבלין קרבנות.** של נדבה מפושעי ישראל דהאי קרא בנדרים ונדבות משתעי דכתיב כי יקריב: **כדי שיחזרו בתשובה.** דאי דחינן להו בידים תו לא הדרי: **והמנסך את היין.** לע"ג: **אלא לאו הכי קאמר.** מקבלין קרבנות מפושעי ישראל המומרים לדבר אחד: **חוץ מן המומר לנסך את היין או לחלל שבת.** דכמומר לכל התורה דמי דאימעיט ליה מכם ולא כולכם: **מתני' ביתו אסור להכניס ולהוציא.** מביתו לחצר בין הוא בין שאר בני החצר. ובגמרא מפרש כשביטל להן רשות שהיה לו בחצר ולא ביטל להן רשות ביתו הלכך הוה ליה רשות ביתו רשות דידיה וחצר רשותא דידהו: **ושלהם.** בתים שלהן מותרין להוציא מהן לחצר בין הוא בין הן דהא בתים שלהן וחצר רשות אחת הן: **נתנו לו.** הם רשות חצרן: **הוא מותר.** להוציא מביתו לחצר: **והן אסורין.** אפי' מביתו לחצר ואע"ג דרשות אחת הן ובגמרא מפרש טעמא: **היו שנים.** ששכחו ולא עירבו ושאר בני חצר בטלו להן רשותן שניהן אוסרין זה על זה מפני שהוא של שניהן והבתים מיוחדין כל בית לבעליו ואין מוציא מרשות המיוחדת לו לרשות שלו ושל חבירו: **הרי זה אוסר.** דמיהדר ומשקל רשותא הוא וחזר בו מביטולו: **גמ' הא חצירו.** רשות שהיתה לו בחצירו שריא לבני החצר ומותר להן להוציא מבתיהן לחצר כדקתני מתניתין להדיא: **אי דבטיל.** רשותו לבני חצר: **ביתו אמאי אסור.** הרי נתן להן ביתו ונסתלק: **ואי דלא בטיל.** מידי רשות חצירו מאן שרייה: **וקסברי רבנן.** תנא דמתני' דסתמא היא ופליגא אדר' אליעזר דאמר בפרק עושין פסין (לעיל דף כו:) ביתו אסור להכניס ולהוציא לו אבל להם מותר דהמבטל רשות חצירו רשות ביתו ביטל: **דהוי אורח לגבייהו.** כיון דמביתו לא מפיק אע"ג דמשתמש בחצר לא מיהדר ומשקל רשותיה הוא אלא כשאר אורחין: **והן אסורין.** אפי' מביתו לחצר דכיון דמשתמשי בחצר אע"ג דלאו מבית דידהו מפקי הוה ליה משקל רשותא דחמשה לגבי חד לא דמו לאורחין: **חמשה.** לאו דוקא: **שמע מינה מבטלין כו'.** דמשמע נתנו לו רשות ארישא קאי דקתני ושלהן מותר לו ולהן דבטל להם רשותו חזרו הם ונתנו לו רשותן הוא מותר: **היו שנים.** ששכחו ולא עירבו עם השאר ובטלו להן חבריהן רשותן אוסרין שניהן זה על זה: **פשיטא.** דאי הוו תרוייהו לחודייהו מעיקרא הוו אסרי אהדדי: **לא צריכא דהדר חד ובטיל לחבריה.** רשות עצמו ואת חלקו ברשות שבטלו להן חבריהן: **מהו דתימא לישתרו.** דהוו להו כחמשה שרויין בחצר ולא עירבו דמבטלי רשותא לחד מינייהו: **קמ"ל.** דלא דמי דאילו התם כל חד וחד מבטל ליה רשותיה אבל הכא כיון דשאר בני חצר לאו להאי דפייש כ) לחודיה בטלי אלא לתרוייהו כי הדר חד ומבטל לאידך רשותא דידיה מצי לבטולי רשותא דאקני ליה חבריה לא מצי לבטולי דכיון דבעידנא דבטלי להו הנך קמאי רשותייהו אפ"ה לא הוה להאי מבטל שריותא בהאי חצר משום דאסרי אהדדי אשתכח דבטול דקמאי לא אהני וכי הדר מבטל האי לא מצי לאקנויי רשותא דידהו דהא לא קנייה: **נותן תנינא.** ושלהם מותר לו ולהן ואי לאו דבטיל (א) ליה אמאי משתרו: **נוטל תנינא.** נתנו לו אלמא יחיד נוטל רשות:

ליגזר

בדיני ממונות כשר בדיני נפשות ומשני דרבא אפי' כר"מ דאמר עד זומם פסול לכל התורה כולה דע"כ לא קאמר ר"מ התם אלא גבי עד זומם דממון דרע לשמים ולבריות אבל הכא דרע לשמים ולא לבריות לא שמע מיניה דלית ליה לר"מ חשוד לאחד מכל האסורין להוי חשוד לכל התורה כולה לרבא דלא אמר מקילתא לחמירתא אלא בעד זומם דממון דווקא דרע לשמים ורע לבריות ומיהו לאביי דהתם ניחא וקיי"ל כוותיה וי"ל דאפי' לרבא חשוד לדבר אחד דרע לשמים ולא לבריות חשוד לכל התורה כולה בכיוצא בה דרע לשמים ולא לבריות אפי' מקילתא לחמירתא וחשוד לדבר אחד דרע לשמים ורע לבריות חשוד לכל התורה כולה אפילו רע לשמים ורע לבריות:

ושלהם מותר לו ולהן. דהוי אורח לגבייהו פירש ר"ח דאמר בירושלמי ל) אכסנאי אינו אוסר לעולם ואומר ר"י דלא דמי להכא כלל דהתם איירי (ב) כגון הבא לדור במבוי לשם אכסנאות ולא לקבוע עצמו דהכי איתא התם אית תנא תני מ) קסדור אוסר מיד ואכסנאי לאחר שלשים ואית תנא תני קסדור אוסר לאחר שלשים ואכסנאי אינו אוסר לעולם מ"ד קסדור אוסר מיד ברגיל ואכסנאי לאחר שלשים בשאינו רגיל מ"ד קסדור לאחר שלשים כאלין דעלין ברשות ואכסנאי אינו אוסר לעולם כאלין דלא עלין ברשות:

בעא

נב א מיי' פ"ב מהלכות עירובין הלכה טו סמג עשין דרבנן א טוש"ע או"ח סי' שפה סעיף ג:
נג ב מיי' שם [הל"ב] סמג שם טוש"ע או"ח סי' שפ סעיף א:
נד ג מיי' פ"ג מהלכות מעשה קרבנות הלכה ד וסמג עשין קפג:
נה ד מיי' פ"ב מהלכות עירובין הלכה א סמג עשין א טוש"ע או"ח סי' שפ סעיף א:
נו ה מיי' שם הלכה ג טוש"ע שם סעיף ד:
נז ו ז מיי' שם הל' ב טוש"ע שם סעיף א:

רבינו חננאל

עד דהוי משומד לע"ז. ואמר רב אשי כי האי תנא הוא דאמר דחמיר ליה שבת כע"ז, דתניא אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מכם ולא כולכם, להוציא את המשומד לכל התורה כולה, שאין מקבלין ממנו קרבן. מכם, בכם חלקתי ולא באומות העולם, ש"מ באומות כולן (,שאין) [אבל] מקבלין קורבנות מפושעי ישראל שעברו על מקצת מצות כדי שיחזרו בתשובה, חוץ מן המשומד לנסך יין לע"ז, ולחלל שבתות בפרהסיא. שאילו כמשומד לכל התורה כולה הן, לפיכך אין מקבלין מהן. כיוצא בו ישראל המשומד שמשמר שבתו בשוק ואינו מחלל אלא בסתר מבטל רשות, ושאינו משמר שבתו בשוק, אלא מחלל בגילוי פנים, אינו מבטל רשות. מפני שאמרו ישראל מבטל רשות ונותן רשות ובגוי עד שישכיר, כיצד אמר לו רשותי קניה לך, רשותי מבוטלת לך קנה ואין צריך לזכות. מתני' אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור להכניס ולהוציא כו'. אוקימנא בשביטל רשותו בחצר, וקסברי רבנן המבטל רשות חצירו, רשות ביתו לא ביטל, לפיכך ביתו אסור. שלהן מותרין לו ולהם. כלומר בתיהן מותרין לו ולהן, כיון דביטל רשותו הוה ליה אכסנאי לגבייהו. ירושלמי אכסנאי אינו אוסר לעולם. **נתנו לו רשותם הוא מותר,** דהא נתנו לו רשותם. אבל הן אסורין, דליכא למימר דאכסנאין אינון לגבייהו. דחמשה גבי חד לא הוו אורחין. ומוקים שמואל למתניתין הכי לא תימא דאינון דבטיל להון הוא רשותיה, הדרו אינהו ונתנו לו רשותם דשמעינן מינה דמבטלין וחוזרין ומבטלין, אלא הכי קתני מתני' נתנו לו הם רשותם מעיקרא והוא לא נתן להם הוא מותר והן אסורין. **היו שנים אוסרין זה על זה.** פי' היו שנים שלא עירבו, ונתנו להם כל בני החצר רשותם. אילו שנים כל אחד מהן אוסר על חבירו, ואע"פ (שחזר) שאחרי כן חזר האחד ונתן רשותו לשני, כיון דבעידנא דבטילי להו כל בני החצר להני תרי, לא הות שריותא לחצר דהא חד אסר על חבריה לא מיבטיל.

א) [בס"א: משומד, וכן להלן], ב) [תוספ' פ"ה הי"ד] ע"ז דף סד: חולין דף ו., ג) חולין דף ה., ד) [בס"א נוסף: העולם], ה) לעיל דף כו., ו) [לעיל סח: סט.], ז) [לעיל כו:], ח) [לעיל סח:], ט) בס"א: משומד, וכן להלן, י) [ויקרא כב], כ) בס"א: דפריס, ל) [דפרקין הל' ב], מ) [רש"ל גרס קסטור וכ"ה בירושלמי],

תורה אור השלם

1. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַייָ מִן הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן תַּקְרִיבוּ אֶת קָרְבַּנְכֶם: ויקרא א ב

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נותן וכו' דבטיל להו אמאי: (ב) תוס' ד"ה ושלהם וכו' דהתם איירי בעו"ג הבא. נ"ב כ"ה בס"א ובאשר"י ובטור סי' שפ"ד:

מוסף רש"י

ליתן רשות. שאינו יכול ליתן רשותו לישראל אלא אם כן שכר ממנו מערב שבת (ע"ז סד:). **ולבטל רשות.** אם דר במבוי צריך לשכור את רשותו ואפילו בטלה להם אינה מבוטלת עד שישכור, וישראל ששכח ולא נתן בערוב עם בני המבוי והוא דר עמהם ואוסר עליהם מבטל להם רשותו (חולין ו.). **משמר שבתו בשוק.** בפרהסיא אע"פ שהוא מומר לחללו בצנעא הרי הוא כישראל, ואם לא עירב עם שכניו בחצר או במבוי נותן להם רשותו ודיו (שם). **ונותן רשות.** אם היה פתח ביתו פתוח לחצר שישראל דרין בה ושכח ולא עירב עמהן, מבטל להם את רשותו של חצר ואם לא ביטל אסור להוציא מבתיהם לחצר דהוה להו מוציאין מרשות המיוחדת לכל אחד לרשות שיש לזה חלק בה, וחכמים גזרו שלא להוציא מרשותו לרשות חברו (ע"ז סד:). **ובנכרי עד שישכיר.** עד שישכור ישראל הימנו (חולין ו.). **כיצד אומר לו.** ישראל הנותן רשות אומר רשותי קנויה לך, וזה נוטלה ממנו ומוציא לחצר (ע"ז סד:). **מכם ולא כולכם.** אדם כי יקריב מכם קרבן, וגבי נדר או נדבה כתיב, דהא כי יקריב משמע כשירצו להקריב (חולין ה.). **פרט למומר.** שאין מקבלין נדבתו (שם). **מכם בכם חלקתי.** כלומר מדכתיב האי מיעוטא בישראל ולא באומות, דכתיב איש איש מבית ישראל אשר יקריב קרבן לכל נדריכם וגו' בפרשת מומין (ויקרא כב) ותניא (חולין יג:) איש מה תלמוד לומר איש איש, לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל, וגבי דידהו לא כתיב מיעוטא דלכתוב מן האדם כי יקריב קרבן דמשמע ולא כל האדם, שמע מינה בכם חילקתי שכשרין מביאין ולא המומרין, **ולא באומות.** שכולן מתנדבין ומקבלין מהם (חולין ה.) דאפילו המינין כשרין (שם יג:). **הדומין לבהמה.** שאין מקיימין את המצות (חולין ה.). **מפושעי ישראל.** משמע מוזידין כדתניא במסכת יומא (לו.) פשעים אלו המרדים וכן הוא אומר מלך מואב פשע בי, והיינו מומר, ולקמן מפרש לה ואזיל (חולין ה.). **והמנסך יין.** עובד ע"ז (שם בנ"א בשטמ"ק). **קשיא מציעתא.** דקתני מקבלין, אסיפא (שם). **חוץ מן המומר לנסך ולחלל שבתות.** דהני חמירי, דהאי תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים, דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקב"ה והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשית (שם). **ושלהם מותרין לו ולהם.** כשאר כל אדם הנכנס לחצר חבירו ומותר לו להוציא מפתח חבירו לחצר דהא רשותא דחד הוא (לעיל כו.). **מי שנתן רשותו.** לבני חצר מפני ששכח ולא עירב ולאחר שביטל הוציא מביתו לחצר, הרי זה אוסר. על בני חצר, דהדר שקליה לרשותיה (לעיל סח:). **רשות ביתו לא ביטל.** לפיכך חצר כולה שלהן היא וביתו מיוחדת לאסור להן להוציא מרשותו לרשותן (לעיל כו.).